甘肃省人民代表大会常务委员会
公　　告

（第 40 号）

《甘肃省农民教育培训条例》已由甘肃省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议于2011年4月1日通过，现予公布，自2011年6月1日起施行。

甘肃省人民代表大会常务委员会

2011年4月1日

甘肃省农民教育培训条例

2011年4月1日省十一届人大常委会第二十次会议通过

第一章　总　　则

第一条　为了促进和规范农民教育培训工作，提高农民科学文化素质和从业能力，根据《中华人民共和国农业法》等法律法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本省行政区域内从事农民教育培训及其监督管理等活动的单位和个人，应当遵守本条例。

本条例所称农民教育培训，是指对农民开展的农业先进适用技术、农业职业技能、农村劳动力转移就业技能、创业能力等教育培训活动。

第三条　农民教育培训应当坚持政府主导、统筹规划，社会参与、资源共享，按需施教、注重实效的原则。

第四条　县级以上人民政府应当建立农民教育培训工作联席会议制度。

联席会议由政府分管领导召集，由农业、人力资源和社会保障、教育、科技、发展和改革、

财政、住房与城乡建设、水利、林业、扶贫开发等有关部门负责人组成。联席会议日常办事机构设在同级人民政府农业行政部门。

联席会议负责审查农民教育培训规划和年度计划，报同级人民政府批准；统筹安排各项用于农民教育培训的资金；指导各部门组织开展农民教育培训，综合协调农民教育培训工作，研究解决农民教育培训工作中的重大问题。

农民教育培训规划和年度计划由县级以上人民政府农业行政部门会同有关部门编制。

第五条 县级以上人民政府农业行政部门主管本行政区域内的农民教育培训工作，其所属的农民教育培训管理机构负责具体监督管理工作。

人力资源和社会保障、教育、科技、发展和改革、财政、扶贫开发等有关部门应当按照各自职责，做好农民教育培训的相关工作。

乡（镇）人民政府、村民委员会应当动员和组织农民参加教育培训，协助农民教育培训机构做好农民教育培训工作。

第六条 县级以上人民政府应当将农民教育培训工作纳入国民经济和社会发展规划，教育培训经费列入同级财政预算，并随经济社会发展逐年增加。

县级以上人民政府应当在农村产业结构调整、科学技术推广、扶贫和移民安置、就业专项资金中安排一定比例用于农民教育培训。

第七条 县级以上人民政府应当制定政策，鼓励和扶持农民兴业创业。

第八条 企业应当在职工教育培训经费中安排一定比例，用于务工农民的岗前培训、在岗技能提升培训和转岗培训。

鼓励企业事业单位、社会团体、其他社会组织及个人参与或者通过资助、捐赠等方式支持农民教育培训事业。

第九条 广播、电视、报刊、网络等媒体应当做好农民教育培训的宣传工作。

第二章 体系建设

第十条 县级以上人民政府应当根据当地经济发展水平和农民受教育培训程度，建立健全布局合理、资源共享、协调发展的农民教育培训服务体系。

县级以上人民政府应当支持农民教育培训机构改善培训场地、设施设备、实训条件，引导和鼓励各类农民教育培训机构自愿联合，提升培训能力，扩大培训规模，提高培训质量。

第十一条 县级以上人民政府应当加强农民教育培训师资队伍建设，鼓励、支持培训机构保障和改善培训教师的工作环境和生活条件。

第十二条 县级以上人民政府农业行政部门负责农业先进适用技术、农业职业技能、农村劳动力转移技能培训政策的制定和组织实施；会同人力资源和社会保障行政部门制定农

民创业能力培训政策并组织实施。

第十三条 县级以上人民政府人力资源和社会保障行政部门负责农村劳动力向城市非农产业转移技能培训政策的制定和组织实施,并制定农民教育培训专职教师职称评定的优惠政策。

第十四条 县级以上人民政府教育行政部门负责农村初、高中毕业生通过接受中等职业教育实现带技能转移就业政策的制定和组织实施。

第十五条 县级以上人民政府科技行政部门负责农业科技成果推广示范中农民教育培训计划的制定和组织实施。

第十六条 县级以上人民政府扶贫开发机构负责贫困地区贫困农民教育培训计划的制定和组织实施。

第十七条 县级以上人民政府有关部门应当根据农民教育培训规划和年度计划,结合行业特点和当地实际,制定农民教育培训的优惠政策和扶持办法,指导农民教育培训机构编写制作通俗易懂的培训教材和音像资料。

第十八条 县级以上人民政府有关部门应当加强对行业农民教育培训工作的指导,优化教育培训资源,创办农民教育培训实训实习基地,开展有特色的农民教育培训。

第十九条 从事农民教育培训的机构应当具有能满足农民教育培训的师资力量、技术队伍和与教育培训规模相适应的场所。

第二十条 对申请享受政府补助资金的农民教育培训机构实行认定制度。

申请享受政府补助资金的农民教育培训机构,应当具备以下条件:

(一)有法人资格、组织机构和管理制度;

(二)有适应农民教育培训的教学设施和实训条件;

(三)有适合当地产业发展,能提高农民就业创业技能的培训教材;

(四)有熟练掌握培训内容的师资人员。

第二十一条 县级以上人民政府农业行政部门负责申请享受政府补助资金的农民教育培训机构的认定工作,其中对从事农村劳动力向城市非农产业转移培训的机构会同人力资源和社会保障行政部门认定。申请认定的农民教育培训机构应当向县级以上人民政府农业行政部门提出书面申请,并提交相关材料。

县级以上人民政府农业行政部门应当自接到申请后在三十个工作日内进行答复。对符合条件的予以认定,颁发认定证书,认定证书有效期三年;不符合条件不予认定的,应当书面通知申请人,并说明理由。

县级以上人民政府农业行政部门应当将认定的农民教育培训机构及时向社会公布。

第三章　教育培训

第二十二条　农民教育培训应当突出重点，分类实施；在开展农业先进适用技术、农业职业技能、农村劳动力转移就业技能和农民创业能力教育培训的同时，应当进行科学文化、法律政策、权益维护、安全生产、卫生健康等方面的教育培训。

第二十三条　农民教育培训采取定点集中、现场示范、参观考察、进村入户、订单培训、定向培训、顶岗实习、校企联合等方式进行。

第二十四条　农民教育培训机构应当遵守有关安全生产的法律法规，建立健全安全管理责任制度，加强农民受训期间的安全管理；提供符合安全标准的校舍、场地等教育培训条件和生活设施；制定有关安全管理的规章制度和操作规程，对工作人员进行安全教育；对涉及农药、兽药、农业机械、农机具、设施设备和实验实习仪器等的使用操作加强监管；接受有关部门对培训场地、培训设施、实验实习仪器、操作流程等安全性的检查监督。

第二十五条　县级以上人民政府及其有关部门应当利用各类网络信息平台，采用现代数字化教育培训手段，开展农民教育培训和农村信息服务。

第二十六条　县级以上人民政府有关部门应当按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标、合同委托等方式，选择或者委托认定的农民教育培训机构承担政府教育培训任务，并向社会公布培训机构、培训内容和补助标准等信息，接受社会监督。

鼓励企业事业单位、社会团体、其他社会组织及个人结合岗位要求和工作需要，依托认定的农民教育培训机构组织务工农民参加技能培训、职业教育、职业技能竞赛。

第二十七条　承担政府农民教育培训任务的机构应当根据承担的任务，制定具体教育培训计划，并对培训对象、授课教师、培训时间、培训内容、收费及补助标准等内容进行公示。

农民教育培训计划应当适应农民的生产生活特点、学习需求、文化程度，分专业、分层次设置培训内容，安排培训时间。

第二十八条　县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和引导农民参加绿色证书、农民技术员、职业技能资格等培训。

第二十九条　县级以上人民政府农业、人力资源和社会保障行政部门应当对认定的农民教育培训机构建立档案。

承担政府农民教育培训任务的机构应当建立实名制的农民教育培训台账，记载培训对象的基本情况，记录培训内容、培训方式、培训教师、培训时间等信息。

第三十条　农民自愿参加教育培训，自主选择教育培训机构和培训内容。任何单位和个人不得强迫农民参加教育培训和技能鉴定。

第三十一条　种子、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品生产经营企业组

织农民培训时，应当科学、客观的介绍产品功能，不得虚假宣传或者夸大产品功效。

第四章　监督管理

第三十二条　省人民政府农业行政部门应当会同有关部门制定认定的农民教育培训机构考核办法。

县级以上人民政府有关部门应当依照考核办法对认定的农民教育培训机构进行考核。考核不合格或者不参加考核的，取消农民教育培训机构认定，并收回认定证书。

第三十三条　农民教育培训机构的收费项目和收费标准，应当报经财政、价格部门核准，并向社会公示。

农民教育培训机构不得擅自增加收费项目、提高收费标准。

第三十四条　农民教育培训经费应当及时拨付，专款专用，任何单位和个人不得虚报、套取、私分、截留、挪用。

第五章　法律责任

第三十五条　承担农民教育培训的机构有下列情形之一的，由县级以上人民政府农业行政部门和其他行政部门依照各自职权责令限期改正，可以并处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；享受政府补助资金的，追回补助资金；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未按规定建立培训台帐或者伪造培训台账的；

（二）未根据承担任务开展教育培训活动的；

（三）擅自增加收费项目、提高收费标准的；

（四）发布虚假培训信息，骗取钱财的；

（五）伪造培训证书的。

第三十六条　虚报、套取、私分、截留、挪用农民教育培训经费的，由有关部门追回资金，取消其培训资格，并对其主要负责人和直接责任人依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条　县级以上人民政府有关部门委托未经认定的农民教育培训机构承担政府农民教育培训任务的，由同级人民政府责令限期改正，取消委托，追回政府补助资金；逾期不改正的，由监察机关对主要负责人和直接责任人依法给予行政处分。

第三十八条　国家工作人员在农民教育培训工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由主管部门或者监察机关按照管理权限，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 违反本条例规定的其他行为，法律法规已有处罚规定的，从其规定。

第六章 附 则

第四十条 本条例自2011年6月1日起施行。

关于《甘肃省农民教育培训条例（草案）》的说明

——2010年11月22日在省十一届人大常委会第十八次会议上

甘肃省农牧厅厅长 武文斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省政府委托，现就《甘肃省农民教育培训条例（草案）》作如下说明：

一、制定本条例的必要性

我省是一个农业省份，农村劳动力资源丰富，素质偏低，结构不合理。据统计，全省现有农村劳动力1277.56万人，农业从业人员727.57万人。从业人员中，小学及以下文化程度的占38.14%，初中文化程度的占47.03%，高中及中专文化程度的占14.41%，大专以上文化程度的只占0.42%。受过专业技能培训的仅占7.2%。全省农村劳动力平均受教育年限不足7年，系统接受农业职业教育的农村劳动力不到5%，远远低于全国平均水平。2008年我省农民人均纯收入比全国低2036.8元，其中家庭经营收入低892.4元，工资性收入低985.7元，两项合计比全国低了1878.1元。主要是从事农业生产和农村经营活动的农民普遍文化素质低，掌握和应用新技术、新品种的能力弱，创新生产方式的能力低下，农业劳动生产率不高，影响产业升级；农村经营人才奇缺，经营理念、经营手段、经营方法落后，农产品经营效益不高；农民外出务工由于缺少技能，主要从事建筑业等体力劳动，工资收入低。要把巨大的人口压力转变为人力资源优势，把先进适用的科技成果转化为现实生产力，就必须加强农民教育培训工作，把广大农民培养成为有文化、懂技术、善经营的新型农民。

近年来，我省各级党委政府高度重视农民教育培训，把农民教育培训作为一项重要工作来抓，围绕农业先进适用技术、农业职业技能、农村劳动力转移就业技能、农民创业开展了培